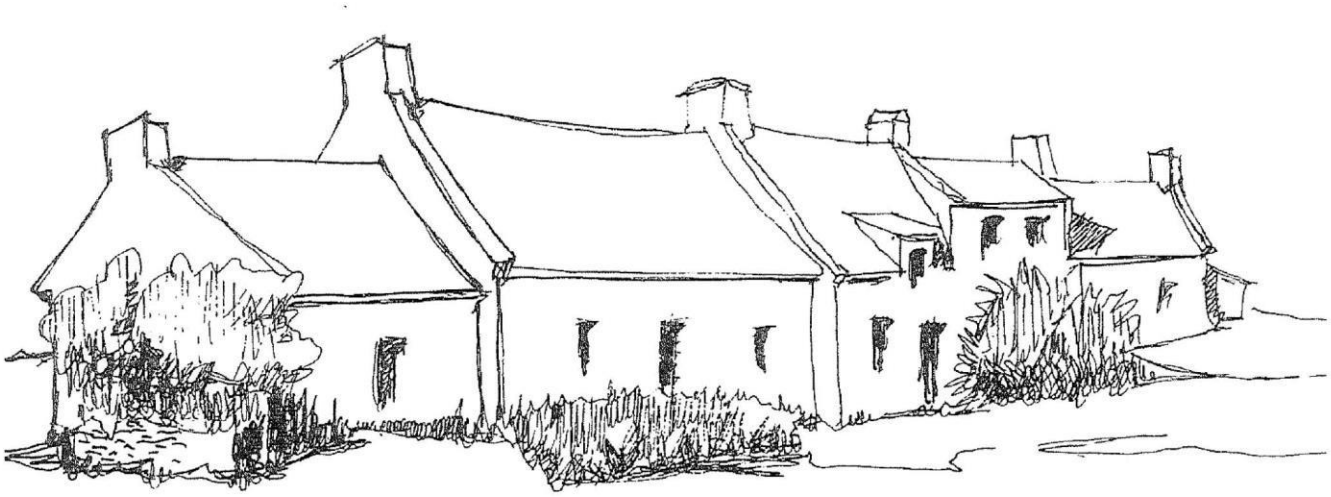
Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE LE PALAIS

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN

RÈGLEMENT ÉCRIT

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 APPROUVEE LE 24 SEPTEMBRE 2024



PIÈCE DU PLU

5

ARRÊTÉ LE 23 AVRIL 2018
APPROUVÉ LE 5 MARS 2020

Cittànova

SOMMAIRE

1. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 3
2. CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE 6
3. MODE D'EMPLOI DU RÈGLEMENT 7
TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 8
CHAPITRE 1 : ZONE UA 9
CHAPITRE 2 : ZONE UB 24
CHAPITRE 3 : ZONE UC 39
CHAPITRE 4 : ZONE UE 52
CHAPITRE 5 : ZONE UP 59
CHAPITRE 6 : ZONE UI 69
CHAPITRE 7 : ZONE UL 76
CHAPITRE 8 : ZONE UV 84
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 92
CHAPITRE 1 : ZONE 1AU 93
CHAPITRE 2 : ZONE 1AUI 107
CHAPITRE 3 : ZONE 1AUE 115
CHAPITRE 4 : ZONE 2AU 122
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 127
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 146
TITRE VI - DISPOSITIONS PRECISANT DES ELEMENTS PARTICULIERS DU REGLE- MENT DES DIFFERENTS ZONES 165
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRAME VERTE ET BLEUE, AU PAYSAGE, AUX RISQUES ET A LA LOI LITTORAL 166
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES ET INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 169
CHAPITRE 3 : REHABILITATION ET CHANGEMENT DE DESTINATION DES 171
CHAPITRE N°4 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT 173
CHAPITRE N°5 : REGLES RELATIVES AUX PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES DES BÂTIMENTS AUTRES QUE L'HABITATION 175
CHAPITRE N°6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE BÂTI 176
ANNEXES 177
CHAPITRE N°1 : DEFINITIONS GENERALES 178
CHAPITRE N°2 : DEFINITIONS DES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS 182
CHAPITRE N°3 : ÉTUDE DE COLORATION DES FAÇADES 185
CHAPITRE N°4 : GUIDE DE CONCEPTION DES FAÇADES ET TERRASSES COMMERCIALES 198

1. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement divise le territoire communal en quatre grands types de zones et fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune d'elles :

_LES ZONES URBAINES, qui correspondent à des « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
- Article R151-18 du Code de l'Urbanisme -
Les zones constituant les zones urbaines sont les suivantes :

_La zone **UA** correspond au noyau historique de Le Palais situé à l'intérieur de l'enceinte urbaine et autour de la citadelle.

Elle est caractérisée par un bâti dense et la présence d'équipements et de services nécessaires à la vocation majoritairement résidentielle de la zone.

Cette zone comprend plusieurs secteurs :

> un secteur **UAa** qui correspond à l'intérieur de l'enceinte urbaine, sur le glacis de la citadelle de Le Palais,

> un secteur **UAb** qui correspond au bâti situé au Nord du port de Le Palais

> un secteur **UAc** correspondant à la partie bâtie constituée de longères à Haute-Boulogne

_La zone **UB** correspond au tissu pavillonnaire de la commune. Elle comprend un secteur UBa dont le tissu bâti est moins dense.

_La zone **UC** correspond aux entités urbaines identifiées de Le Palais dont l'enjeu d'intégration avec la zone agricole et naturelle est primordial.

Suite à la promulgation de la loi Elan, seules les extensions limitées des constructions sont autorisées. La possibilité de réaliser des constructions nouvelles au sein des zones Uc est conditionnée à l'identification ultérieure et à la reconnaissance par le SCOT du Pays d'Auray.

_La zone **UE** correspond aux équipements d'intérêt collectif de Le Palais. Elle comprend un secteur :

> Un secteur UEa destiné à l'activité de l'hôpital.

_La zone **UI** est destinée exclusivement aux activités et installations artisanales et professionnelles, notamment celles incompatibles avec l'habitat. Elle comprend plusieurs secteurs :

> Un secteur UIa qui correspond aux ateliers d'artistes où le changement de destination des activités existantes vers de l'habitat est interdit ;

> Un secteur UIb qui correspond au réservoir d'hydrocarbure ;

> Un secteur UInp qui correspond aux activités et services liés au nautisme et stockage de matériaux.

_La zone **UL** correspond aux campings situés en continuité du bourg de Le Palais.

_La zone **UP** correspond au site portuaire et les activités qui y sont liées (pêche, cabotage, plaisance, transport de passager…). Cette zone comprend un secteur :

> Un secteur UPa qui correspond aux activités portuaires et artisanales.

_La zone **UV** correspond au pôle d'échange routier de Le Palais.

_LES ZONES À URBANISER, qui correspondent à des « secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
« Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ».
- Article R151-20 du Code de l'Urbanisme -
Les zones à urbaniser comprennent les zones suivantes :

_La zone **1AU** correspond aux secteurs d'accueil des nouveaux logements dont les opérations devront s'effectuer sous la forme d'une opération d'ensemble.

> Le secteur **1AUa**, rue Jules Ferry, est dédié à la densification d'un site en agglomération.

_La zone **1AUI** est destinée exclusivement à l'accueil des activités et installations artisanales et professionnelles, notamment celles incompatibles avec l'habitat (Kersablen et Mérézel).

_La zone **1AUE** correspond à l'extension des équipements d'intérêt collectif de Le Palais et plus spécifiquement les équipements sportifs et de loisirs.

_La zone **2AU** correspond à un secteur de développement futur de l'habitat sur la commune de Le Palais.

Une modification du document d'urbanisme sera nécessaire pour ouvrir à l'urbanisation cette zone. L'ouverture à l'urbanisation de cette zone est conditionnée par la desserte du secteur.

_LES ZONES AGRICOLES, qui correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
– Article R151-22 du Code de l'Urbanisme -

Cette zone comprend plusieurs secteurs :

La zone A comprend les secteurs :

> **Azh** délimitant les zones humides en application des dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne ;

> **Ap** délimitant les parties du territoire affectées par les périmètres de protection rapprochée des réserves d'eau de Bordilla et de Borfloch.

> **Ac** délimitant les parties du territoire dédiées à l'exploitation des carrières.

_LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES, qui correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ».
– Article R151-24 du Code de l'Urbanisme –

La zone N comprend plusieurs secteurs :

> **Ns** délimitant les espaces naturels sensibles et les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique ;

> **Nzh** délimitant les zones humides en application des dispositions du SDAGE du bassin Loire-Bretagne ;

> **Nl** (STECAL) destiné à recevoir des campings isolés ;

> **Nlc** (STECAL) délimitant les espaces affectés aux colonies villages de vacances ;

> **Nx** (STECAL) qui correspond à des secteurs d'activités isolés à l'intérieur desquels une extension limitée des bâtiments existants sera autorisée;

> **Nxa** (STECAL) qui correspond à un secteur où sont seules autorisées la réhabilitation et la restauration du bâti existant ;

> **Nv** (STECAL) destiné au site de Stang Huète dédié au service public de collecte, transfert et traitement des déchets ;

> **Ne** (STECAL) destiné aux stations d'épuration et dispositifs de traitement associés ;

> **Np** (STECAL) correspond au port à sec.

> **Na** dédié aux extensions limitées des constructions agricoles en site naturel.

2. CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE D'URBANISME

Les règles édictées par le PLU sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol qu'elle soit ou non soumise à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l'urbanisme.

L'exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être **conforme au règlement écrit et graphique du PLU.**
Lorsqu'un terrain est intégré dans le périmètre d'une OAP, tous travaux, occupations ou utilisations du sol doivent, en outre, être **compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables**.
Le contrôle de la conformité des demandes d'autorisation d'urbanisme au règlement du PLU et de leur compatibilité avec les OAP s'apprécie lors de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.

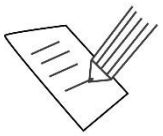
TRAVAUX D'ÉDIFICATION DE CLÔTURES
L'édification de clôtures est soumise à **DÉCLARATION PRÉALABLE** pour l'ensemble du territoire de Le Palais, conformément à la délibération.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPANTATION DES COMMERCES
Le SCOT précise les activités commerciales concernées ou exclues du champ d'application du volet commercial. Les activités exclues n'ont donc pas à faire l'objet de cette réglementation.

Champ d'application du volet commerce du SCoT et du DAC	Activités exclues
Les activités de commerce de détail c'est-à-dire toute prestation avec un acte final d'achat d'un service ou d'un bien impliquant une transaction financière en direct ou dématérialisée (incluant les drives). Sans caractère d'exhaustivité, il est possible de distinguer les filières de commerces suivantes : **Alimentaire** : commerces d'alimentation générale, épicerie, fruits et légumes, vins et spiritueux, crémerie, fromagerie, cafés, bonbons, les poissonneries, les boucheries, charcuteries, traiteurs, les boulangeries. **Culture-loisirs :** fleurs, tabac, presse, librairie, photographe, jardinerie, informatique, sport. **Hygiène-santé-beauté** : coiffeur, institut de beauté, parfumerie, opticien, pharmacie et parapharmacie. **Equipement de la maison** : électroménager, tv-hifi, décoration, art de la table, linge de maison, bricolage, quincaillerie, meubles, brocantes. **Equipement de la personne** : vêtements, chaussures, bijouterie, maroquinerie, horlogerie, mercerie, dépôt vente. **Les services aux particuliers :** pompes funèbres, pressing, cordonnerie, toilettage pour chien, tatouage, agence immobilière, banque, assurance, auto-école, location et réparations diverses.	*Sont exclues du champ d'application des règles du volet commerce du SCoT et du DAC les activités suivantes :* • Les café-hôtel-restaurant y compris les campings • Le commerce de gros ayant principalement comme clientèle des professionnels • La vente directe de produits agricoles et maritimes domiciliée sur le lieu de production • Les stations de distribution de carburants • Les concessionnaires automobiles, camping-car, garages, nautisme, accastillage, motocycles et motoculture de plaisance • Les cinémas, bowling, parc de loisirs, salle de fitness • Les pépinières avec espace de production *L'exclusion de ces activités est justifiée dans la mesure où elles répondent à des logiques d'implantation différentes et considérées comme ayant moins d'impact en termes d'aménagement du territoire.*

3. MODE D'EMPLOI DU RÈGLEMENT

La procédure à suivre pour toute demande d'urbanisme ou de projets de travaux est détaillée comme suit :



- ✓ Localiser la zone concernée par la demande d'urbanisme sur le plan de zonage (PIÈCE 4.2.)
- ✓ Lire les règles de ladite zone
- ✓ Lire les prescriptions spécifiques aux éléments graphiques (titre V du règlement PIÈCE 4.1.) si le terrain est concerné
- ✓ Dans toutes les situations, respecter les servitudes d'utilité publique qui peuvent s'appliquer sur le site (PIÈCE 6.1.)
- ✓ Si le terrain du projet est concerné par une Orientation d'Aménagement et de Programmation, il faut se référer à la PIÈCE 3 du PLU et appliquer les dispositions en plus de celles du règlement.

Les illustrations du règlement ont uniquement une vocation pédagogique et d'illustration des différentes règles.
Les définitions des différents termes utilisés sont portées en annexes.

TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES